وأخذها وأخذ بعضه وحاصّ بالفائت كبيع أمّ ولدت وإن مات احدهما او باع الولد فلا حصّة وأخذ الثمرة والغلّة إلا صوفا تمّ او ثمرة مؤبّرة وأخذ المكري دابّته وأرضه وقدّم في زرعها في الفلس ثمّ ساقيه ثمّ مرتهنه والصانع أحقّ ولو بموت بما بيده وإلا فلا ان لم يُضِفْ لصنعته شيئا الا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعيّنة وبغيرها ان قُبِضت ولو أديرت وربّها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربّه وفي كون المشتري أحقّ بالسلعة تُفسخ لفساد البيع او لا او في النقد اقوال وهو احقّ بثمنه وبالسلعة ان بيعت بسلعة واستُحقّت وقُضي بأخذ المدين الوثيقة او تقطيعها لا صداق قُضي ولربّها ردّها ان ادّعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربّها سقوطها ولم يشهد شاهدها الّا بها ،

باب

المجنون محجور للإفاقة والصبيّ لبلوغه بثمان عشرة او الحلم او الحيض او الحمل او الإنبات وهل إلّا في حقّه تعالى تردّد وصُدّق ان لم يُرَبْ وللوليّ ردّ تصرّف مميّز وله ان رُشّد ولو حَنِث بعد بلوغه او وقع الموقع وضَمِن ما افسد ان لم يُؤْتَمن عليه وصحّت وصيّته كالسفيه ان لم يُخلّط الى حفظ مال ذي الأب بعده وفكِّ وصيّ او مقدَّم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرُّفه قبل الحجر على الإجازة عند مَلك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرُّفه اذا رُشّد بعده وزيدَ في الأنثى دخولُ زوج وشهادةُ العدول على صلاح حالها ولو جدّد